

[11] 건물종합관리 등 용역계약업무 처리 부적정

- 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」 제49조(계약서의 작성)에 따르면 계약담당자는 계약상대자를 결정한 때에는 지체없이 '표준계약서'¹⁾에 의하여 계약을 체결하도록 되어 있고, 별지 표준계약서에 따르면 국민건강보험료 등을 사후정산하는 근거가 포함된 용역계약 일반조건을 첨부하도록 되어 있으며
 - 기획재정부 계약예규 「정부 입찰·계약 집행기준」 제93조(입찰 공고시 안내 등)에 따르면 국민건강보험료, 노인장기요양보험료, 국민연금보험료 및 퇴직급여충당금(이하 '국민건강보험료 등' 이라 함)의 사후정산과 관련한 사항을 입찰공고 등에 명시²⁾하여 입찰에 참가하고자 하는 자가 미리 열람할 수 있도록 하여야 하고
 - 또한, 같은 기준 제94조(대가지급시 정산절차 등)에 따르면 계약담당자는 계약대가의 지급청구를 받은 때에는 하도급 계약을 포함하여 해당 계약 전체에 대한 국민건강보험료 등 납부 여부 등을 최종 확인하고 입찰 공고 시 제시한 입찰가격 범위 내에서 국민건강보험료 등을 정산하도록 되어 있음

1) 시행규칙 [별지 제7호 서식] 공사도급표준계약서, [별지 제8호 서식] 물품구매표준계약서, [별지 제9호 서식] 용역표준계약서

2) 입찰공고 등에 명시하여야 할 사항

1. 국민건강보험료 등은 시행령 제73조에 따라 사후정산을 하게 된다는 사항
2. 예정가격 작성시 계상된 국민건강보험료 등
3. 입찰참가자가 입찰금액 산정시(내역입찰의 경우 산출내역서 포함) 국민건강보험료 등은 제2호에 따른 금액을 조정 없이 반영하여야 한다는 사항

□ 그런데, ○○○○부 등 8개³⁾ 부점에서 관리 중인 9개 건물에 대한 건물관리·경비 등의 용역계약(이하 '건물관리용역계약')실패를 점검한 결과

- 건물관리용역계약이 체결된 9건 모두 입찰 공고 시 국민건강보험료 등을 사후정산 한다는 내용을 명시하지 않았고, 용역업체와 계약 체결 시에도 '용역계약일반조건'이 포함된 '별지 표준계약서'를 사용하지 않는 등으로 [표 28]과 같이 국민건강보험료 등의 사후정산이 되지 않거나 지연되는 경우가 발생하였는 바
- ○○○○부 소관 '◆◆◆◆ 및 ○○○ 직원생활관, ◆◆◆◆센터' 등 2건의 건물관리용역계약은 대금지급 시 국민건강보험료 등의 사후정산을 하지 아니하고 대금지급일로부터 10개월 내지 12개월이 지난 2018. 6. 7.에서야 사후정산을 실시하여 10,332천원을 회수⁴⁾하였으며
- ○○○○○○○부 소관 '○○○사옥' 등 7개 부점에서 관리 중인 총 7건의 건물관리용역계약은 국민건강보험료 등의 사후정산을 하지 아니하다가 감사기간 중에 사후정산을 검토하여 44,462천원을 회수하기로 한 사실이 있음

3) 공사 소유 건물을 관리하고 있는 ○○○○부 등 8개 부점

4) ○○○○부는 건물관리용역에 대한 국민건강보험료 등의 사후정산을 실시('18. 6. 4)하여 '18. 3월분까지 사후정산을 완료함

[표 28] 건물종합관리 및 경비용역 사후정산 미실시·지연정산 내역

(단위 : 천 원)

소 관 부 점	건물명	계약일자	용역업체	용역기간	연간 계약금액	예정가격 중 국민건강보험료 등	사후정산 고지여부	사후정산 실시(예정)금액 ⁵⁾
------------	-----	------	------	------	------------	---------------------	--------------	--------------------------------

“기재 생략”

【조치할 사항】

◇ ○○○○○부장, ◆◆◆◆원장, ◆◆관리관, 5개 지역본부장은 앞으로 건물종합관리 및 경비 등 용역업체 선정을 위한 입찰 공고 및 계약 체결 시 국민건강보험료 등에 대한 사후정산 내용을 포함시키고, 대금 지급 시 반드시 사후정산을 실시하도록 하며 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무 교육을 실시하시기 바람 (주의)

5) ○○○○○부는 '18. 6. 4자로 '18. 3월분까지 정산한 금액이며, 나머지 부점의 경우 용역계약 시작월분 부터 2018. 5월분까지 국민건강보험료 등의 사후정산 금액을 산정함